Cassação ou cancelamento da Permissão para Dirigir - PPD?

A Permissão para Dirigir (PPD), também conhecida como CNH Provisória, é uma fase obrigatória na vida de todo motorista.

A Permissão para Dirigir – PPD é um documento transitório de habilitação, idêntico à habilitação definitiva, mas que possui um prazo temporário de validade, de apenas 1 (um) ano, cujo objetivo é criar um ''período de experiência'' para o condutor iniciante, de modo que se verifique, ao final deste período, como foi o seu comportamento no trânsito.

Segundo o art. 148, § 2º do CTB, o candidato à habilitação que <u>for aprovado em todos os testes,</u> adquire a PPD que possui validade de 12 meses.

> ***Art. 148.*** *Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.*
> *[…]*
> *§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.*
> *§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo* ***não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.***
> *§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.*

Tecnicamente o termo "CNH definitiva" é errado, já que remete a algo que é perpétuo, mas o direito de dirigir, que é uma licença[1] concedida pelo estado, não é permanente, isso porque ele pode ser suspenso e/ou cassado.

Com a extinção da permissão, exsurge duas possibilidades, previstas no artigo 148, do Código de Trânsito Brasileiro:

1. Expedição da carteira nacional de habilitação, decorrente do não cometimento de infrações graves, gravíssimas ou reincidência na prática de infrações médias pelo condutor durante o período de prova;
2. Não obtenção da carteira nacional de habilitação, por ter cometido infrações graves, gravíssimas ou ter sido o condutor reincidente em infração média.

Ou seja, a expedição da carteira nacional de habilitação se torna **uma expectativa de direito**, caso sejam cumpridas as condições resolutivas da permissão para dirigir.

---

[1] *ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade.*

O artigo 148, §§ 3º e 4º, do CTB, estabelece que somente será conferida a CNH definitiva àquele que não tiver cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima ou grave, nem seja reincidente em infrações médias, no período permissionário; e, em caso de registro deste tipo de infração, obriga-se que **se reinicie todo o processo de habilitação**, com todas as etapas realizadas anteriormente (curso teórico, exame escrito, curso prático e exame de prática de direção veicular), para a concessão de nova PPD.

Temos então, no art. 256[2] do CTB, a penalidade de CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR, que é uma penalidade administrativa de trânsito que **cancela** o documento de habilitação provisório, como veremos adiante.

O cancelamento se aplica, então, quando, no período permissionário (primeiro ano da habilitação), o condutor cometer qualquer infração de natureza grave ou gravíssima, ou, ainda, for reincidente em infrações médias, nos termos do artigo 148, §§ 3º e 4º, do CTB.

Fato é que **não existe um rito procedimental para o cancelamento da PPD**, ou seja, caso não tenha cumprido os requisitos para adquirir a CNH, simplesmente deve reiniciar o processo de habilitação, já que o documento provisório deixou de existir.

Mas e se a Carteira Nacional de Habilitação foi expedida pelo órgão executivo de trânsito do estado e, posteriormente, for verificada a existência de pontos decorrentes de infrações de trânsito de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infrações médias, ocorridas durante o prazo em que o condutor era permissionário, pode o DETRAN cancelar a Carteira Nacional de Habilitação com base no descumprimento do artigo 148? A resposta é não.

Primeiramente, porque a Permissão Para Dirigir tem prazo de existência, sendo impossível cancelar um documento que não mais existe.

A propósito, a própria Resolução 789 afirma em seu artigo 28, parágrafo 5º, que precluída a validade da PPD, o agente de trânsito deve considera-la como inexistente, autuando o condutor por dirigir veículo sem possuir carteira de habilitação ou permissão para dirigir, infração prevista no artigo 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro:

> *Art. 28. A ACC e a CNH serão expedidas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, em nome do órgão máximo executivo de trânsito da União, ao condutor considerado apto nos termos desta Resolução.*
> *[…]*
> *§5° Para efeito de fiscalização, dirigir veículo portando PPD vencida há mais de trinta dias constitui infração de trânsito prevista no inciso I do art. 162 do CTB.*

Se o documento não mais existe, não pode ser cancelado.

---

[2] *Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:*
[…]
VI - cassação da Permissão para Dirigir;

Mas e a Carteira Nacional de Habilitação, pode ser cancelada por ter sido expedida de forma irregular?

Nesse caso, sim. Entretanto, o cancelamento deve ocorrer **mediante a existência de processo administrativo**, que confira o direito ao condutor de participar do processo, apresentando os argumentos contrários ao cancelamento, exercendo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Isso é o que determina o artigo 263, do Código de Trânsito Brasileiro:

> *Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:*
> *§ 1º Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora* ***promoverá o seu cancelamento.***

Não tem como interpretar o artigo 263 de outra forma, pois o texto é bastante claro e objetivo.

Nesse processo administrativo, a autoridade de trânsito deve se atentar para o prazo de aplicação da penalidade, que segue o mesmo padrão de qualquer outra multa de trânsito, ou seja, 30 dias para a expedição da primeira notificação, 180 dias para a aplicação da penalidade ou 360 dias, no caso de apresentação de defesa prévia.

Caso a penalidade tenha sido aplicada após a decadência do direito de punir, a CNH deve ser mantida.

Também deve observar se a infração que originou a penalidade de multa e pontos não está enquadrada como sendo uma **infração administrativa**, que por força do artigo 259, § 4º, não devem gerar pontuação.

Assim, em se tratando de infração administrativa, prevista nos artigos 221 e 230 e 233, a jurisprudência já é pacífica no entendimento de que tais infrações não podem causar obstáculos ao direito de dirigir, fato confirmado pelo artigo 259, inclusive para o permissionário.

Ademais, uma penalidade lançada após três, quatro, cinco anos depois de adquirido a CNH, pode inclusive prejudicar o direito ao exercício de atividade remunerada, violando o direito constitucional ao trabalho, tornando a penalidade desproporcional, já que o efeito produzido pelo cancelamento em momento tardio superaria a finalidade pretendida pela Lei.

Analisando o §3° do citado artigo, esquecendo da interpretação gramatical (lei ao pé da letra), é sabido que há a possibilidade de se defender contra qualquer penalidade.

Isso quer dizer que, antes de ser imposta a penalidade de cancelamento da PPD, é possível que o permissionário apresente **defesa e recursos da penalidade de multa**, conforme previsão das Resoluções 900 e 918 do CONTRAN.

E o que diz a Resolução 723 do CONTRAN?

> *Art. 21. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3º do art. 148, do CTB,* ***não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.***

Quando o permissionário comete uma infração grave ou gravíssima ou quando ele é reincidente em multa média, segundo a leitura do artigo 21 da citada resolução, NÃO teremos a cassação da PPD.

Teremos, então, após esgotadas as vias recursais da penalidade de multa, o **cancelamento da PPD do permissionário**, que é uma consequência, um desdobramento, da violação ao §3° do art. 148 do CTB.

Assim, o cancelamento da PPD admite o direito ao contraditório? Não, uma vez que não está no rol de penalidades do artigo 256 do CTB.

ATENÇÃO: Não são todos os DETRANs que instauram processo administrativo para oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa no cancelamento da PPD, mas sempre será oportunizada a defesa/recurso das infrações cometidas pelo permissionário.

Quando for defender um permissionário, toda atenção é devida. É preciso observar se a infração é de responsabilidade do condutor ou do proprietário, se houve venda do veículo, etc.

Ainda é preciso utilizar todas as instâncias recursais, como previsto no art. 290 do CTB, bem como estar atento às infrações administrativas.

Como vimos, após conferida a permissão para dirigir, o candidato passa a ser permissionário, uma vez que está em posse da permissão para dirigir.

Como você pode perceber com a explicação acima, cassação e cancelamento são nomenclaturas completamente distintas, sendo que somente a cassação é uma penalidade.

O cancelamento acontece toda vez que o permissionário comete uma infração grave ou gravíssima ou quando ele é reincidente em multa média. Isso quer dizer que ele não conseguirá, após o período de 12 meses, adquirir a CNH.

Também vai acontecer o cancelamento da PPD após o permissionário ter adquirido a CNH definitiva, pelo efeito suspensivo que é concedido à penalidade de multa enquanto passível de recurso, se o mesmo foi indeferido.

Vou te dar dois exemplos para que você entenda melhor.

Exemplo 1: Bino conseguiu a PPD em fevereiro/2019. Em Maio/2019 ele comete uma infração gravíssima. Apresenta defesa e recursos e em novembro/2019 o CETRAN nega provimento do recurso.

Te pergunto: deu tempo de ser a ele conferida a CNH definitiva? Não. Então isso quer dizer que ele terá a CNH cancelada, que não é uma penalidade. Isso quer dizer que não é possível apresentar defesa e recursos contra o cancelamento e não contra a penalidade de multa.

Exemplo 2: Bino conseguiu a PPD em fevereiro/2019. Em Maio/2019 ele comete uma infração gravíssima. Apresenta defesa e recursos. Em fevereiro/2020, ele adquire a CNH definitiva e, apenas em abril/2020 o CETRAN julga o recurso, negando provimento.

Neste outro exemplo, onde deu tempo de Bino adquirir a CNH definitiva, por conta do efeito suspensivo aplicado à penalidade de multa, te pergunto: o que acontecerá com a CNH definitiva dele?

Neste último caso, o DETRAN vai enviar uma carta/notificação para Bino, informando o cancelamento da CNH que foi expedida indevidamente, por conta da infração cometida enquanto ele era permissionário.

Nemo Potest Venire Contra Factum Proprium

De outro lado, ao expedir a carteira nacional de habilitação do Requerente, com base no cumprimento objetivo dos requisitos previstos no artigo 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, não pode o órgão executivo de trânsito voltar-se contra o ato que praticou, declarando-o viciado e cancelando a carteira definitiva, por ter lançado tardiamente os pontos no prontuário do condutor, contradizendo aquilo que anteriormente havia afirmado.

Trata-se de uma atitude juridicamente inaceitável, descrita pela doutrina na expressão *venire contra factum proprium*, ou seja, contestar atos que ele mesmo praticou.

Em outras palavras, aquele que aderiu a um determinado comportamento, não poderá se opor às consequências jurídicas dele exaladas, em razão da legítima expectativa da outra parte, que, de boa-fé, pressupõe a ocorrência de determinados efeitos.
Assim, mediante a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação com base no artigo 148, § 3º, a expectativa é de que resta inaplicável o parágrafo quarto do mesmo artigo, não havendo justificativa para o órgão de trânsito contrariar seu próprio ato.

O princípio *Nemo Potest Venire Contra Factum Proprium* está presente nesse tipo de atitude de cancelamento da permissão em momento posterior à expedição da CNH, quais sejam:

> a) O *factum proprium*, ou o ato inicial do Requerido que emitiu a carteira de habilitação com base no artigo 148, § 3º;

b) legítima confiança do condutor na conservação de sua conduta, por ter sido embasada em requisitos de lei;
c) O comportamento contraditório do órgão de trânsito, que afirma o descumprimento dos pressupostos do art. 148, § 3º;
d) A existência de um dano ou um potencial de dano a partir da contradição, qual seja a obrigação de reiniciar todo o processo de habilitação após dois anos como condutor habilitado, como se nunca tivesse possuído a carteira nacional de habilitação.

Isso leva ao entendimento que não é possível cancelar a Carteira Nacional de Habilitação com fundamento no descumprimento de norma que anteriormente foi considerada como cumprida.

Licença de Aprendizagem de Direção Veicular – LADV

O que é o LADV?

A sigla LADV significa Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, que, por sua vez, é um documento emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), nos termos do inciso II do art. 22 do CTB.

Tal documento é emitido em nome do candidato que deseja tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A LADV é de porte obrigatório durante as aulas práticas que o aspirante a motorista terá na autoescola.

A LADV será expedida em nome do candidato com a identificação do CFC responsável e/ou do instrutor, depois de aprovado nos exames previstos na legislação, com prazo de validade que permita que o processo esteja concluído – são 12 meses, a partir da data de requerimento do candidato a condutor.

O que acontece se for pego dirigindo sem LADV?

O candidato a motorista que for encontrado conduzindo veículo em desacordo com o disposto na Resolução 789/2020, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), terá a LADV suspenso pelo prazo de seis (6) meses, vejamos:

> *Art. 8º […]*
> *§ 4º O candidato que for encontrado conduzindo veículo em desacordo com o disposto nesta Resolução terá a LADV* **suspensa** *pelo prazo de seis meses.*

Para a Prática de Direção Veicular, o candidato a motorista deverá estar acompanhado por um Instrutor de Prática de Direção Veicular e portar a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), que é expedida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.